LA SENTENCIA ANÁLISIS DE LA FUNDACIÓN OBSERVAMED STAR

OBSERVAMED STAR

REVISTA SEMANAL DEL OBSERVATORIO DEL MEDICAMENTO

EDICIÓN N.º 43
OCT 2026
GRATUITA

Regulación

UN COMBINADO DE DOS PASTILLAS CON PRECIO DE RECOBRO CUATRO VECES MAYOR

La Resolución 1019 de 2019 (2 de mayo) fijó Valores Máximos de Recobro (VMR) para 50 principios activos.

LA CIFRA
$237.048
Lo que fijó la Resolución 1019



INVESTIGACIÓN

DOLUTEGRAVIR: EL PRECIO REGULADO QUEDA MUY POR ENCIMA DEL REAL

NOTA 02



INVESTIGACIÓN

MEDICAMENTOS DE ALTO COSTO QUE ENTRARON AL PAÍS SIN CONTROL DE PRECIO

NOTA 03



REGULACIÓN

TECHOS O PRESUPUESTOS MÁXIMOS: LAS ADVERTENCIAS QUE NADIE ESCUCHÓ

NOTA 04

+ NOTA 05
GLOSA TRANSVERSAL: DEUDA PÚBLICA PARA PAGAR RECOBROS

+ NOTA 06
CÓMO SE DESMONTÓ LA "PRIMAVERA DE REGULACIONES"

+ NOTA 07
ARTÍCULO 72: LA REGULACIÓN POR VALOR TERAPÉUTICO QUE NUNCA SE APLICÓ

En esta edición

Semana del 19 al 25 de octubre de 2026 · 7 notas



REGULACIÓN

Un combinado de dos pastillas con precio de recobro cuatro veces mayor

La Resolución 1019 de 2019 (2 de mayo) fijó Valores Máximos de Recobro (VMR) para 50 principios activos.



INVESTIGACIÓN

Dolutegravir: el precio regulado queda muy por encima del real

El boletín presenta el Dolutegravir (medicamento contra el VIH) como ejemplo de cómo se inutilizó la regulación...



INVESTIGACIÓN

Medicamentos de alto costo que entraron al país sin control de precio

El doctor documenta la presión de las tecnologías de alto costo sobre las finanzas del sistema.



REGULACIÓN

Techos o Presupuestos Máximos: las advertencias que nadie escuchó

La Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022) creó los Techos o Presupuestos Máximos: la ADRES...



REGULACIÓN

Glosa Transversal: deuda pública para pagar recobros

Para darle liquidez al sector, el gobierno Duque expidió la Resolución 848 de 2019 (giro previo) y el Decreto 1333 de...



NOTICIA

Cómo se desmontó la "primavera de regulaciones"

El 8 de agosto de 2018, un día después de la posesión presidencial, AFIDRO, el gremio de las farmacéuticas...



REGULACIÓN

Artículo 72: la regulación por valor terapéutico que nunca se aplicó

El Artículo 72 de la Ley 1753 de 2015 (PND 2014-2018) buscaba que el IETS evaluara el valor terapéutico real de...

LA SEMANA EN CIFRAS

$237.048
Lo que fijó la Resolución 1019

$222.654 millones
Deuda pública reconocida por el Decreto 1350 de 2019 (Glosa Transversal)

Esta edición se elaboró a partir de BisCoM 44 de 2023 (30 oct – 05 nov 2023), del Observatorio del Medicamento.



01

REGULACIÓN

Un combinado de dos pastillas con precio de recobro cuatro veces mayor

La Resolución 1019 de 2019 (2 de mayo) fijó Valores Máximos de Recobro (VMR) para 50 principios activos.

El Observatorio mostró una inconsistencia: la marca pionera de irbesartán 300 mg x 28 tabletas tiene un precio máximo de $34.608, y el amlodipino 10 mg x 28 tabletas de Winthrop (Sanofi) cuesta $19.680. Por eso el combinado irbesartán + amlodipino de Sanofi debería valer $54.288, pero la resolución le fijó $237.048. Para el doctor, los VMR no pueden calcularse con precios de recobros anteriores, que suelen ser "perversos y con frecuencia exorbitantes", y deben ajustarse con criterios de racionalidad terapéutica.

> *perversos y con frecuencia exorbitantes*

FRENTE A FRENTE

Lo que debería costar el combinado

$54.288

Lo que fijó la Resolución 1019

$237.048

Más de cuatro veces el valor de sus dos componentes por separado

FUENTE · Ministerio de Salud — MinSalud fijó valores máximos de recobro por medicamentos que no cubre la UPC (Resolución 1019 de 2019)



02

INVESTIGACIÓN

Dolutegravir: el precio regulado queda muy por encima del real

El boletín presenta el Dolutegravir (medicamento contra el VIH) como ejemplo de cómo se inutilizó la regulación de precios: los precios regulados casi cuadruplican el precio que reporta el propio laboratorio y superan el promedio de precios encuestados en farmacias.

En su seguimiento posterior, el Observatorio registró para Tivicay 50 mg un precio regulado de $52.506 y $54.343 por tableta. En SISMED, el laboratorio reportó en el cuarto trimestre de 2023 un promedio de COP 362.443 por caja de 30 tabletas. En farmacias por internet, el promedio encuestado en el segundo trimestre de 2024 fue de $24.183 por tableta. Un precio techo tan alto no protege al comprador.

EN CIFRAS

Precio regulado por tableta **52.506**

Precio encuestado en farmacias por tableta (2T 2024) **24.183**

FUENTE · SISMED — Sistema de Información de Precios de Medicamentos



03

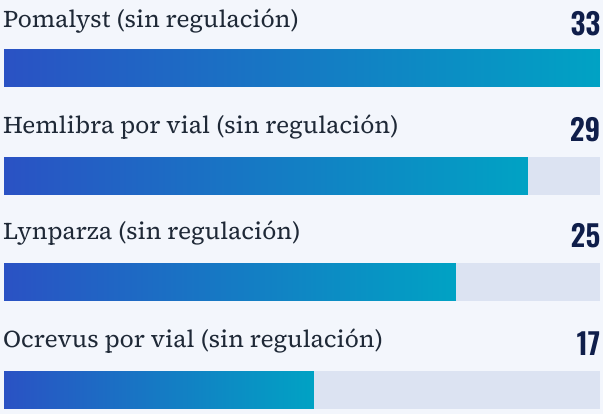
INVESTIGACIÓN

Medicamentos de alto costo que entraron al país sin control de precio

El doctor documenta la presión de las tecnologías de alto costo sobre las finanzas del sistema.

Emicizumab (Hemlibra) y Ocrelizumab (Ocrevus), de Roche, ingresaron a $29 millones y $17 millones por vial sin ninguna regulación de precios. Pomalidomida 4 mg (Pomalyst) cuesta $33 millones y Olaparib 150 mg (Lynparza) $25 millones, también sin regulación. El caso extremo es Nusinersen (Spinraza, de Biogen-Holanda): por solo 3 viales para una paciente ya se recobraron más de $1.123 millones. Para el Observatorio no hay duda de la necesidad urgente de regular precios a la entrada y según su valor terapéutico.

EN CIFRAS



FUENTE · Análisis del Observatorio del Medicamento



04

REGULACIÓN

Techos o Presupuestos Máximos: las advertencias que nadie escuchó

La Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022) creó los Techos o Presupuestos Máximos: la ADRES gira por anticipado a cada EPS un monto para cubrir lo no financiado por la UPC y le transfiere el riesgo.

El doctor llama a esa presentación "cantos de sirena" y recuerda lo que el Observatorio advirtió en su momento: los techos serían inviables y fragmentarían la demanda. Mientras la mayoría de países paga las tecnologías de alto costo con compras centralizadas y negociaciones en manos del Estado, aquí cada EPS negociaría por su cuenta, con capacidades desiguales. Además, por ser un fondo finito basado en datos pasados, la llegada de una tecnología muy costosa podría crear un "NoNoPBS". Según el doctor, los resultados de ese empoderamiento extremo de las EPS están en el fondo de la crisis actual del sistema.

FUENTE · Ley 1955 de 2019 — Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022



05

REGULACIÓN

Glosa Transversal: deuda pública para pagar recobros

Para darle liquidez al sector, el gobierno Duque expidió la Resolución 848 de 2019 (giro previo) y el Decreto 1333 de 2019, que habilitó a la Nación para reconocer $2.764 millones en 2019 como deuda pública por servicios no financiados con la UPC del régimen contributivo.

Luego, el Decreto 1350 de 2019 (26 de julio), llamado de Glosa Transversal, reconoció como deuda pública hasta $222.654 millones. Según el boletín, se giraron $172.344 (cifra tal como aparece en el original), y los $47.458 millones restantes dependen de que las EPS desistan de procesos judiciales. El doctor ubica estas medidas dentro de la política de "Todo el poder para las EPS".

> *"Todo el poder para las EPS*

LA CIFRA

$222.654 millones

Deuda pública reconocida por el Decreto 1350 de 2019 (Glosa Transversal)

FUENTE · Decreto 1350 de 2019



06

NOTICIA

Cómo se desmontó la "primavera de regulaciones"

El 8 de agosto de 2018, un día después de la posesión presidencial, AFIDRO, el gremio de las farmacéuticas multinacionales, le envió una carta al nuevo ministro de Salud, Juan Pablo Uribe.

Le pedía tres cosas: neutralizar el decreto de competencia con biotecnológicos, rechazar la declaratoria de interés público para la licencia obligatoria de los antivirales contra la hepatitis C y frenar la circular de precios a la entrada y por valor terapéutico. Esa circular ya la había frenado la Superintendencia de Industria y Comercio. Según el doctor, durante el gobierno Duque y su ministro Ruiz se cumplieron plenamente esas solicitudes, con lo que terminó la "primavera de regulaciones" del gobierno Santos y su ministro Alejandro Gaviria.

> *primavera de regulaciones*

LÍNEA DE TIEMPO

7 AGO 2018
Posesión del nuevo gobierno

8 AGO 2018
AFIDRO pide al ministro frenar tres medidas

2018-2022
Se cumplen las solicitudes y termina la "primavera de regulaciones"

FUENTE · Análisis del Observatorio del Medicamento



07

REGULACIÓN

Artículo 72: la regulación por valor terapéutico que nunca se aplicó

El Artículo 72 de la Ley 1753 de 2015 (PND 2014-2018) buscaba que el IETS evaluara el valor terapéutico real de cada innovación durante el registro sanitario del INVIMA y que la Comisión Nacional de Precios fijara su precio a la entrada.

AFIDRO lo demandó, pero la Corte Constitucional lo declaró exequible (Sentencia 620/2016). Aun así, los Decretos 433 y 710 de 2018 separaron esas evaluaciones del registro sanitario, y la Circular 08 de 2018, que fijaba los mecanismos concretos, nunca se expidió. El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el Decreto 710 el 17 de septiembre de 2019. El doctor añade que al Decreto de Biotecnológicos de 2014 aún le faltan la Guía de Comparabilidad y los Planes de Gestión de Riesgo, y que la declaratoria de interés público de los antivirales contra la hepatitis C llevaba 4 años en trámite.

LÍNEA DE TIEMPO

2015
El Artículo 72 de la Ley 1753 crea la regulación por valor terapéutico

2016
La Corte Constitucional lo declara exequible (Sentencia 620/2016)

2018
Los Decretos 433 y 710 lo desvinculan del registro sanitario; la Circular 08 nunca se expide

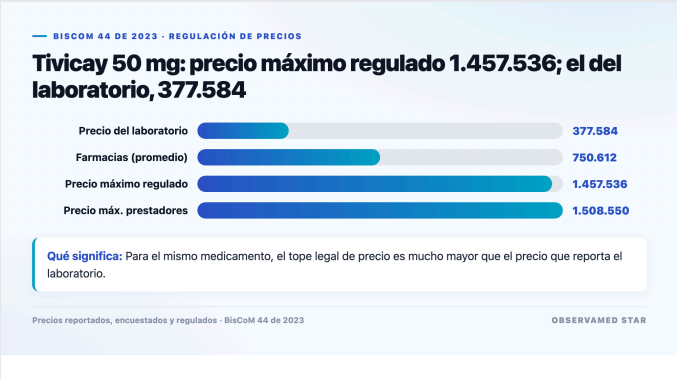
17 SEP 2019
El Consejo de Estado suspende provisionalmente el Decreto 710

FUENTE · Análisis del Observatorio del Medicamento

DATOS VERIFICADOS

La semana en gráficas

Tomadas de las tablas de BisCoM 44 de 2023 (30 oct – 05 nov 2023), transcritas y verificadas fila por fila.







SEGUIMIENTO ESPECIAL

La sentencia

Consejo de Estado · Lo nuevo de esta semana sobre el fallo de precios de medicamentos.

2026-10-21

Análisis de la Fundación Observamed STAR

Publicamos nuestra lectura de la sentencia: una infografía, las órdenes que siguen en firme para cada entidad, lo que el fallo hace bien, los riesgos para que se cumpla y un pronóstico de viabilidad. El análisis completo se puede descargar en PDF.

observamed
OBSERVATORIO DEL MEDICAMENTO

Información independiente sobre medicamentos, precios y política de salud.

La Fundación Observamed STAR y el Observatorio del Medicamento publican el Boletín BisCoM desde hace 36 años. Esta revista reúne, cada semana, lo esencial en un formato para leer y compartir.

Las tablas del boletín se transcriben y verifican fila por fila; nada se publica sin la revisión del Dr. Óscar Andía.

OBSERVAMED.ORG WHATSAPP +57 304 403 8009 ISSN 0121-4675

Resúmenes propios elaborados a partir de las publicaciones del Observatorio del Medicamento y de las fuentes citadas; los derechos de cada documento pertenecen a sus autores. Este material es informativo y no sustituye la relación médico-paciente.